



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.B/2025/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ISKANDAR HASIBUAN**
2. Tempat lahir : Sosopan
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun/27 Desember 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Suka Rakyat II Desa Batu Tunggal
Kecamatan NA IX -X Kabupaten Labuhan
Batu Utara atau Dusun Kuala Simpang Desa
Terang Bulan Kecamatan Aek Natas Kabupaten
Labuhan Batu Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 22 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 26/Pid.B/2025/PN Rap tanggal 23 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2025/PN Rap tanggal 23 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Iskandar Hasibuan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Iskandar Hasibuan** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum PERK/75/XII/2024/Reskrim tanggal 10 Januari 2025 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Iskandar Hasibuan pada hari Senin tanggal 21bulan Oktober tahun 2024 sekira pukul09.00WIB atau setidaknya pada waktu lain bulan Oktober tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun Terang Bulan Desa Terang Bulan Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu Utara Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prapat yang berwenang mengadakan, melakukan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin Tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi Nur Aisah Hasibuan dihubungi oleh Saksi Sapiatun Siahaan yang merupakan ibu Saksi Nur Aisah Hasibuan dan mengatakan kepada Saksi Nur Aisah Hasibuan untuk membawa mesin cuci yang ada di rumah Saksi Sapiatun Siahaan ke tukang service selanjutnya Saksi Nur Aisah berkata mengapa ibunya tidak menyuruh Terdakwa yang merupakan abang Saksi Nur Aisah Hasibuan dan anak kandung Saksi Sapiatun untuk mengantarkan mesin cuci tersebut ke tukang service akan tetapi Saksi Sapiatun Siahaan mengatakan bahwa Terdakwa sudah jarang tidur di rumah Saksi Sapiatun Siahaan dan lebih sering tidur di pondok di ladang sehingga Saksi Nur Aisah menjemput mesin cuci tersebut di rumah Saksi Sapiatun Siahaan dengan pesan kepada Sapiatun Siahaan apabila ditanya oleh Terdakwa bahwa Saksi Nur Aisah Hasibuan telah membawa mesin cuci ke tukang service selanjutnya mesin cuci tersebut diantarkan ke rumah Kepala Dusun Terang Bulan selaku tukang service mesin cuci yang terletak di Dusun Terang Bulan Desa Terang Bulan Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu Utara akan tetapi dikarenakan Kepala Dusun belum datang sehingga Saksi Nur Aisah Hasibuan duduk menunggu di teras rumah Kepala Dusun dan ngobrol dengan Saksi Erni Yusnita yang merupakan istri kepala dusun Terang Bulan kemudian sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Kepala Dusun Terang Bulan yang terletak di Dusun Terang Bulan Desa Terang Bulan Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu Utara sambil marah-marah kepada Saksi Nur Aisah Hasibuan dan menanyakan keberadaan mesin cuci yang ada di rumah orangtua mereka dan Saksi Nur Aisah Hasibuan menunjukkan mesin cuci yang dimaksud oleh Terdakwa akan diperbaiki di rumah Kepala Dusun kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Nur Aisah Hasibuan mengapa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Terdakwa untuk membawa mesin cuci ke tukang service kemudian Terdakwa langsung meninju Saksi Nur Aisah Hasibuan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga mengenai kelopak mata sebelah kiri Saksi Nur Aisah Hasibuan selanjutnya Terdakwa meninju dagu, wajah dan kepala

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Saksi Nur Aisah Hasibuan berkali-kali sehingga Saksi Nur Aisah Hasibuan terjatuh dan mengalami luka memar pada kelopak mata sebelah kiri, memar pada dagu, memar pada pipi sebelah kiri, luka pada kepala sebelah kiri dan luka pada jari manis tangan kanannya dan Saksi Erni Yusnita meleraikan perbuatan Terdakwa lalu Terdakwa meninggalkan Saksi Nur Aisah Hasibuan dan Saksi Nur Aisah Hasibuan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Aek Natas.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 400.7.22.1.2717/Pusk-BD/2024 Tanggal 26 Oktober 2024 dari UPTD Puskesmas Bandar Durian yang ditandatangani oleh dr. Rinto Marbun (dokter yang memeriksa) bahwa pada hari Senin Tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 15.30 WIB telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : Nur Aisah Hasibuan
Umur : 48 Tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dusun Terang Bulan Desa Terang Bulan Kec.

Aek Natas Kab. Labuhan Batu Utara

Telah mengalami : Lebam, Memar dan Lecet

Pemeriksaan Tubuh :

1. Pengamatan Umum : -
2. Pemeriksaan Pakaian : -
3. Pemeriksaan Umum, Tekanan Darah : 110x/80 mmhg, Nadi : 80x/i, Pernapasan 28x/i
4. Pemeriksaan Badan :
 - 4.1 Kepala : Mata Kiri Merah
 - Bengkak pada kelopak mata kiri Dm : 3x3x3 cm
 - Lebam pada pipi kiri Dm 4x4x4 cm
 - Lebam pada dagu kanan P : 2,5 cm
 - Memar pada dagu bawah kiri P : 2,5 cm
 - Memar pada kepala atas kiri P : 1 cm
 - 4.2 Leher : Tidak ada kelainan
 - 4.3 Dada dan Punggung : Tidak ada kelainan
 - 4.4 Perut dan Pinggang : Tidak ada kelainan



- 4.5 Anggota Gerak Atas : Lecet pada jari manis tangan P
0,5 cm
4.6 Anggota Gerak Bawah : Tidak ada kelainan
4.7 Kelamin : Tidak ada kelainan

Ringkasan Laboratorium / Sinar Tembus :

- 1.1 Ringkasan : Mata kiri merah, bengkak pada kelopak kiri Dm : 3x3x3 cm, Lebam pada pipi kiri Dm 4x4x4 cm, Lebam pada dagu kanan P : 2,5 cm, Memar pada dagu bawah kiri P : 2,5 cm, Memar pada kepala atas kiri P : 1 cm, Lecet pada jari manis tangan P 0,5 cm.
- 1.2 Kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan bernama Nur Aisah Hasibuan 48 Tahun pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dari hasil pemeriksaan dijumpai Mata kiri merah, bengkak pada kelopak kiri Dm : 3x3x3 cm, Lebam pada pipi kiri Dm 4x4x4 cm, Lebam pada dagu kanan P : 2,5 cm, Memar pada dagu bawah kiri P : 2,5 cm, Memar pada kepala atas kiri P : 1 cm, Lecet pada jari manis tangan P 0,5 cm, disebabkan oleh benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Nur Aisah Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa memukul saksi;
- Terdakwa adalah abang kandung saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB di teras rumah Pak Kadus yang berada di Dusun Terang Bulan Desa Terang Bulan Kec. Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB, saksi ditelepon oleh orang tua saksi yang bernama Sapiatun dengan mengatakan "Bawa dulu mesin cuci ini ke tukang service supaya dibagus", lalu saksi menjawab dengan mengatakan "Kan ada abang (Terdakwa) disitu untuk mengantar ke tukang service", lalu Sapiatun menjawab saksi dengan mengatakan "Sudah jarang orang itu tidur disini, selalu tidur di pondok ladang.,", mendengar keterangan tersebut, lalu saksi berangkat untuk menjemput mesin cuci, kemudian saksi mengatakan kepada orang tua saksi "Kalau ditanya abang (Iskandar Hasibuan) nanti mesin cuci ini, bilang sudah kubawa untuk diservice", lalu saksi membawa mesin cuci tersebut untuk diantarkan kerumah Pak Kadus selaku tukang service yang berada di Dusun Terang Bulan Desa Terang Bulan Kec. Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara, sementara saksi menunggu kedatangan Pak Kadus, saksi duduk dikursi dan bercerita dengan istri Pak Kadus yaitu Erni Yusnita, kemudian sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa datang dan marah-marah kepada saksi dengan mengatakan "Dimana kau buat mesin cuci", lalu sambil menunjuk mesin cuci tersebut saksi menjawab "Itu didepan mau diperbaiki", kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi "Kenapa kau tidak permisi samaku", dan Terdakwa langsung meninju bagian kelopak mata saksi sebelah kiri, meninju dagu, meninju muka dan kepala saksi berkali-kali dengan mempergunakan kepalan tinju tangannya sebelah kanan, sehingga saksi terjatuh dari kursi, lalu Erni Yusnita melerainya sehingga Terdakwa pulang kerumahnya, dan atas kejadian tersebut saksi membuat laporan ke Polsek Aek Natas;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka memar pada kelopak mata sebelah kiri, memar pada dagu, memar pada pipi

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Rap



sebelah kiri, kepala luka sebelah kiri, luka pada jari manis tangan sebelah kanan dan saksi terhalang untuk melakukan aktivitas sehari-hari;

- Bahwa antara saksi dan Terdakwa belum ada perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Erni Yusnita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa memukul saksi korban Nur Aisah Hasibuan;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB di teras rumah Pak Kadus yang berada di Dusun Terang Bulan Desa Terang Bulan Kec. Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB, dimana sewaktu saksi korban Nur Aisah Hasibuan datang kerumah saksi sambil membawa 1 (satu) buah mesin cuci untuk di service, dikarenakan suami saksi belum datang, maka saksi bersama saksi korban Nur Aisah Hasibuan duduk diatas kursi depan teras rumah saksi, ketika sedang bercerita-cerita, Terdakwa datang dan marah-marah kepada saksi korban Nur Aisah Hasibuan dengan mengatakan "Dimana kau buat mesin cuci", lalu sambil menunjuk mesin cuci tersebut saksi korban Nur Aisah Hasibuan menjawab "Itu didepan mau diperbaiki", kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Nur Aisah Hasibuan "Kenapa kau tidak permisi samaku", dan Terdakwa langsung meninju bagian kelopak mata saksi korban Nur Aisah Hasibuan sebelah kiri, meninju dagu, meninju muka dan kepala saksi berkali-kali dengan mempergunakan kepala tinju tangannya sebelah kanan, sehingga saksi korban Nur Aisah Hasibuan terjatuh dari kursi, lalu saksi meleraai saksi korban Nur Aisah Hasibuan sambil mengatakan kepada Terdakwa "Sudah lah itu bang", lalu Terdakwa pulang kerumahnya, dan atas kejadian tersebut saksi korban Nur Aisah Hasibuan membuat laporan ke Polsek Aek Natas;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Nur Aisah Hasibuan mengalami luka memar pada kelopak mata sebelah kiri, memar pada dagu, memar pada pipi sebelah kiri, kepala luka sebelah kiri, luka



pada jari manis tangan sebelah kanan dan saksi korban Nur Aisah Hasibuan terhalang untuk melakukan aktivitas sehari-hari;

- Bahwa antara saksi korban Nur Aisah Hasibuan dan Terdakwa belum ada perdamaian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Rosida Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa memukul saksi korban Nur Aisah Hasibuan;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB di teras rumah Pak Kadus yang berada di Dusun Terang Bulan Desa Terang Bulan Kec. Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Nur Aisah Hasibuan awalnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB, saksi korban Nur Aisah Hasibuan ditelepon oleh orang tua saksi korban Nur Aisah Hasibuan yang bernama Sapiatun dengan mengatakan "Bawa dulu mesin cuci ini ke tukang service supaya dibagus", lalu saksi korban Nur Aisah Hasibuan menjawab dengan mengatakan "Kan ada abang (Terdakwa) disitu untuk mengantar ke tukang service", lalu Sapiatun menjawab saksi korban Nur Aisah Hasibuan dengan mengatakan "Sudah jarang orang itu tidur disini, selalu tidur di pondok ladang,," mendengar keterangan tersebut, saksi korban Nur Aisah Hasibuan berangkat untuk menjemput mesin cuci, kemudian saksi korban Nur Aisah Hasibuan mengatakan kepada orang tua saksi "Kalau ditanya abang (Terdakwa) nanti mesin cuci ini, bilang sudah kubawa untuk diservice", lalu saksi korban Nur Aisah Hasibuan membawa mesin cuci tersebut untuk diantarkan kerumah Pak Kadus selaku tukang service yang berada di Dusun Terang Bulan Desa Terang Bulan Kec. Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara, sementara saksi menunggu kedatangan Pak Kadus, saksi korban Nur Aisah Hasibuan duduk dikursi dan bercerita dengan istri Pak Kadus yaitu Saksi Erni Yusnita, kemudian sekira pukul 09.00 wib, Terdakwa datang dan marah-marah kepada saksi dengan mengatakan "Dimana kau buat mesin cuci", lalu sambil menunjuk mesin cuci tersebut saksi korban Nur Aisah Hasibuan menjawab "Itu didepan mau diperbaiki",



kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi “Kenapa kau tidak permisi samaku”, dan Terdakwa langsung meninju bagian kelopak mata saksi korban Nur Aisah Hasibuan sebelah kiri, meninju dagu, meninju muka dan kepala saksi berkali-kali dengan mempergunakan kepalan tinju tangannya sebelah kanan, sehingga saksi korban Nur Aisah Hasibuan terjatuh dari kursi, lalu Saksi Erni Yusnita melerainya sehingga Terdakwa pulang kerumahnya, dan setelah saksi mendengar keterangan saksi korban Nur Aisah Hasibuan melalui handphone, lalu saksi datang menjemput saksi korban Nur Aisah Hasibuan untuk membawanya berobat, dan saat itu saksi melihat lebam pada wajah saksi korban Nur Aisah Hasibuan dan atas kejadian tersebut saksi korban Nur Aisah Hasibuan membuat laporan ke Polsek Aek Natas;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Nur Aisah Hasibuan mengalami luka memar pada kelopak mata sebelah kiri, memar pada dagu, memar pada pipi sebelah kiri, kepala luka sebelah kiri, luka pada jari manis tangan sebelah kanan dan saksi korban Nur Aisah Hasibuan terhalang untuk melakukan aktivitas sehari-hari;

- Bahwa antara saksi korban Nur Aisah Hasibuan dan Terdakwa belum ada perdamaian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa memukul kepala saksi korban Nur Aisah Hasibuan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB di teras rumah Pak Kadus yang berada di Dusun Terang Bulan Desa Terang Bulan Kec. Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah orang tua Terdakwa yang bernama Sapiatun Siahaan untuk maksud mengganti pakaian, lalu Sapiatun Siahaan bertanya keada Terdakwa dengan mengatakan “dimana adekmu Nur Aisah Hasibuan?” lalu Terdakwa menjawab “Saya tidak tahu mak, ada apa rupanya?”, lalu Sapiatun Siahaan menjawab “dibawanya Mesin Cuci dari rumah ini” lalu Sapiatun Siahaan



mengatakan lagi “Kapannya kalian pindah dari rumah ini”, mendengar ucapan tersebut Terdakwa menjadi emosi, sehingga langsung pergi menuju kebun Terdakwa, namun pada hari itu juga sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa melihat saksi korban Nur Aisah Hasibuan sedang duduk-duduk bersama Erni Yusnita teras rumah Kadus yang berada di Dusun Terang Bulan Desa Terang Bulan Kec. Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara, lalu Terdakwa bertanya kepada saksi korban Nur Aisah Hasibuan dengan mengatakan “dimana mesin cuci kau buat?” lalu saksi korban Nur Aisah Hasibuan menjawab Terdakwa dengan nada tinggi dan mengatakan “Kenapa rupanya” mendengar jawaban saksi korban Nur Aisah Hasibuan Terdakwa emosi sehingga Terdakwa meninju kelopak mata saksi korban Nur Aisah Hasibuan sebelah kiri, dagu pipi saksi korban Nur Aisah Hasibuan sebelah kiri dengan mempergunakan kedua kepalan tinju tangan Terdakwa secara bergantian, dan saat itu saksi korban Nur Aisah Hasibuan menangis kesakitan, lalu Erni Yusnita meleraikan kemudian Terdakwa langsung pergi, dan atas kejadian tersebut saksi korban Nur Aisah Hasibuan membuat laporan ke Polsek Aek Natas, lalu pada hari Jumat tanggal 15 November 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di Dusun Bendungan Desa Terang Bulan Kec. Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara;

- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban Nur Aisah Hasibuan belum melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan / ade charge dipersidangan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan hasil Visum Et Repertum No. 400.7.22.1.2717/Pusk-BD/2024 tanggal 26 Oktober 2024 dari UPTD Puskesmas Bandar Durian yang ditandatangani oleh dr. Rinto Marbun terhadap Nur Aisah Hasibuan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 dari hasil pemeriksaan terdapat Mata kiri merah, bengkak pada kelopak kiri Dm : 3x3x3 cm, Lebam pada pipi kiri Dm 4x4x4 cm, Lebam pada dagu kanan P : 2,5 cm, Memar pada dagu bawah kiri P : 2,5 cm, Memar pada kepala atas kiri P : 1 cm, Lecet pada jari manis tangan P 0,5 cm dengan kesimpulan luka yang dialami disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB di teras rumah Pak Kadus yang berada di Dusun Terang Bulan Desa Terang Bulan Kec. Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara Terdakwa memukul bagian kepala saksi korban Nur Aisah Hasibuan;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB, saksi korban Nur Aisah Hasibuan dihubungi oleh Sapiatun Siahaan yang merupakan ibu saksi korban Nur Aisah Hasibuan dengan mengatakan agar membawa mesin cuci yang ada di rumah Sapiatun Siahaan ke tukang service selanjutnya saksi korban Nur Aisah Hasibuan berkata mengapa ibunya tidak menyuruh Terdakwa yang merupakan abang saksi korban Nur Aisah Hasibuan untuk mengantarkan mesin cuci tersebut ke tukang service akan tetapi Sapiatun Siahaan mengatakan bahwa Terdakwa sudah jarang tidur di rumah Sapiatun Siahaan dan lebih sering tidur di pondok di ladang sehingga saksi korban Nur Aisah Hasibuan menjemput mesin cuci tersebut di rumah saksi korban Nur Aisah Hasibuan dengan pesan kepada Sapiatun Siahaan apabila ditanya oleh Terdakwa, saksi korban Nur Aisah Hasibuan telah membawa mesin cuci ke tukang service selanjutnya mesin cuci tersebut diantarkan ke rumah Kepala Dusun Terang Bulan selaku tukang service mesin cuci yang terletak di Dusun Terang Bulan Desa Terang Bulan Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu Utara akan tetapi dikarenakan Kepala Dusun belum datang sehingga saksi korban Nur Aisah Hasibuan duduk menunggu di teras rumah Kepala Dusun dan ngobrol dengan Saksi Erni Yusnita yang merupakan istri Kepala Dusun Terang Bulan kemudian sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Kepala Dusun Terang Bulan yang terletak di Dusun Terang Bulan Desa Terang Bulan Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu Utara sambil marah-marah kepada saksi korban Nur Aisah Hasibuan dan menanyakan keberadaan mesin cuci yang ada di rumah orangtua mereka dan Saksi Nur Aisah Hasibuan menunjukkan mesin cuci yang dimaksud oleh Terdakwa akan diperbaiki di rumah Kepala Dusun kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi korban Nur Aisah Hasibuan mengapa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Terdakwa untuk membawa mesin cuci ke tukang service kemudian Terdakwa langsung meninju saksi korban Nur Aisah Hasibuan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga mengenai kelopak

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



mata sebelah kiri saksi korban Nur Aisah Hasibuan selanjutnya Terdakwa meninju dagu, wajah dan kepala saksi korban Nur Aisah Hasibuan berkali-kali sehingga saksi korban Nur Aisah Hasibuan terjatuh dan mengalami luka memar pada kelopak mata sebelah kiri, memar pada dagu, memar pada pipi sebelah kiri, luka pada kepala sebelah kiri dan luka pada jari manis tangan kanannya dan Saksi Erni Yusnita meleraikan perbuatan Terdakwa lalu Terdakwa meninggalkan saksi korban Nur Aisah Hasibuan lalu saksi korban Nur Aisah Hasibuan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Aek Natas;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Nur Aisah Hasibuan dapat melakukan aktivitas sehari-hari dan sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 400.7.22.1.2717/Pusk-BD/2024 tanggal 26 Oktober 2024 dari UPTD Puskesmas Bandar Durian yang ditandatangani oleh dr. Rinto Marbun terhadap Nur Aisah Hasibuan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 dari hasil pemeriksaan terdapat Mata kiri merah, bengkak pada kelopak kiri Dm : 3x3x3 cm, Lebam pada pipi kiri Dm 4x4x4 cm, Lebam pada dagu kanan P : 2,5 cm, Memar pada dagu bawah kiri P : 2,5 cm, Memar pada kepala atas kiri P : 1 cm, Lecet pada jari manis tangan P 0,5 cm dengan kesimpulan luka yang dialami disebabkan oleh benda tumpul;

- Bahwa antara saksi korban Nur Aisah Hasibuan dan Terdakwa belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah barang siapa sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang tertera dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadapkan dipersidangan yaitu Terdakwa Iskandar Hasibuan yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan Terdakwa dalam keadaan sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sebagaimana dirumuskan didalam rancangan Undang-undang dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Perumusan ini kemudian menjadi penganiayaan saja, sedangkan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain merupakan interpretasi authentiek (pasal 351 ayat 4) selanjutnya doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi Penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB di teras rumah Pak Kadus yang berada di Dusun Terang Bulan Desa Terang Bulan Kec. Aek Natas Kab. Labuhanbatu Utara Terdakwa memukul bagian kepala saksi korban Nur Aisah Hasibuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB, saksi korban Nur Aisah Hasibuan dihubungi oleh Sapiatun Siahaan yang merupakan ibu saksi korban Nur Aisah Hasibuan dengan mengatakan agar membawa mesin cuci yang ada di rumah Sapiatun Siahaan ke tukang service selanjutnya saksi korban Nur Aisah Hasibuan berkata mengapa ibunya tidak menyuruh Terdakwa yang merupakan abang saksi korban Nur Aisah Hasibuan untuk mengantarkan mesin cuci tersebut ke tukang service akan tetapi Sapiatun Siahaan mengatakan bahwa Terdakwa sudah jarang tidur di rumah Sapiatun Siahaan dan lebih sering tidur di pondok di ladang sehingga saksi korban Nur Aisah Hasibuan menjemput mesin cuci tersebut di rumah saksi korban Nur Aisah Hasibuan dengan pesan kepada Sapiatun Siahaan apabila ditanya oleh Terdakwa, saksi korban Nur Aisah Hasibuan telah membawa mesin cuci ke tukang service selanjutnya mesin cuci tersebut diantarkan ke rumah Kepala Dusun Terang Bulan selaku tukang service mesin cuci yang terletak di Dusun Terang Bulan Desa Terang Bulan Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu Utara akan tetapi dikarenakan Kepala Dusun belum datang sehingga saksi korban Nur Aisah Hasibuan duduk menunggu di teras rumah Kepala Dusun dan ngobrol dengan Saksi Erni Yusnita yang merupakan istri Kepala Dusun Terang Bulan kemudian sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Kepala Dusun Terang Bulan yang terletak di Dusun Terang Bulan Desa Terang Bulan Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu Utara sambil marah-marah kepada saksi korban Nur Aisah Hasibuan dan menanyakan keberadaan mesin cuci yang ada di rumah orangtua mereka dan Saksi Nur Aisah Hasibuan menunjukkan mesin cuci yang dimaksud oleh Terdakwa akan diperbaiki di rumah Kepala Dusun kemudian Terdakwa menanyakan kepada saksi korban Nur Aisah Hasibuan mengapa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Terdakwa untuk membawa mesin cuci ke tukang service kemudian Terdakwa langsung meninju saksi korban Nur Aisah Hasibuan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga mengenai kelopak mata sebelah kiri saksi korban Nur Aisah Hasibuan selanjutnya Terdakwa meninju dagu, wajah dan kepala saksi korban Nur Aisah Hasibuan berkali-kali sehingga saksi korban Nur Aisah Hasibuan terjatuh dan mengalami luka memar pada kelopak mata sebelah kiri, memar pada dagu, memar pada pipi sebelah kiri, luka pada kepala sebelah kiri dan luka pada jari manis tangan kanannya dan Saksi Erni Yusnita meleraikan perbuatan Terdakwa lalu Terdakwa meninggalkan saksi

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban Nur Aisah Hasibuan lalu saksi korban Nur Aisah Hasibuan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Aek Natas;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Nur Aisah Hasibuan dapat melakukan aktivitas sehari-hari dan sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 400.7.22.1.2717/Pusk-BD/2024 tanggal 26 Oktober 2024 dari UPTD Puskesmas Bandar Durian yang ditandatangani oleh dr. Rinto Marbun terhadap Nur Aisah Hasibuan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 dari hasil pemeriksaan terdapat Mata kiri merah, bengkak pada kelopak kiri Dm : 3x3x3 cm, Lebam pada pipi kiri Dm 4x4x4 cm, Lebam pada dagu kanan P : 2,5 cm, Memar pada dagu bawah kiri P : 2,5 cm, Memar pada kepala atas kiri P : 1 cm, Lecet pada jari manis tangan P 0,5 cm dengan kesimpulan luka yang dialami disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa antara saksi korban Nur Aisah Hasibuan dan Terdakwa belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan adalah apakah perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa terhadap saksi korban Nur Aisah Hasibuan adalah dengan sengaja karena Terdakwa emosi melihat saksi korban Nur Aisah Hasibuan membawa mesin cuci tanpa sepengetahuan Terdakwa dan Terdakwa untuk melampiaskan emosinya memukul saksi korban Nur Aisah Hasibuan padahal masih ada cara lain untuk menyelesaikan permasalahan tersebut tanpa harus mempergunakan cara-cara yang bersifat kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Iskandar Hasibuan** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025, oleh kami, Hendrik Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usaha Sembiring, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Theresia Deliana Br Tarigan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Usaha Sembiring, S.H.